

tổ chức bộ máy (không sáp nhập, giải thể, không thay đổi tổ chức...), còn đủ 05 năm trở xuống hết hạn tuổi phục vụ cao nhất hoặc đến tuổi nghỉ hưu theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 5 Thông tư này, được cấp có thẩm quyền giải quyết nghỉ hưu trước tuổi do phải thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ thì được hưởng chính sách, chế độ quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 67/2025/NĐ-CP. Trong đó:

1. Chế độ trợ cấp cho số năm nghỉ sớm và chế độ trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với trường hợp có tuổi đời còn từ đủ 02 năm đến đủ 05 năm đến hạn tuổi theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 5 Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

2. Trợ cấp hưu trí một lần cho số tháng nghỉ sớm thực hiện như sau:

Nghỉ hưu và hưởng lương hưu hằng tháng trong thời hạn từ ngày 15 tháng 3 năm 2025 đến ngày 14 tháng 3 năm 2026 (tính hưởng chính sách, chế độ trong thời hạn 12 tháng đầu tiên)

$$\begin{array}{l} \text{Mức trợ} \\ \text{cấp hưu trí} \\ \text{một lần} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tiền lương tháng hiện hưởng} \\ \text{hướng dẫn tại khoản 3} \\ \text{Điều 4 Thông tư này} \end{array} \times 1,0 \times \begin{array}{l} \text{Số tháng nghỉ sớm} \\ \text{hướng dẫn tại khoản 1} \\ \text{Điều 5 Thông tư này} \end{array}$$

Nghỉ hưu và hưởng lương hưu hằng tháng từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 trở đi (tính hưởng chính sách, chế độ từ tháng thứ 13 trở đi)

$$\begin{array}{l} \text{Mức trợ} \\ \text{cấp hưu trí} \\ \text{một lần} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tiền lương tháng hiện hưởng} \\ \text{hướng dẫn tại khoản 3} \\ \text{Điều 4 Thông tư này} \end{array} \times 0,5 \times \begin{array}{l} \text{Số tháng nghỉ sớm} \\ \text{hướng dẫn tại khoản 1} \\ \text{Điều 5 Thông tư này} \end{array}$$

Ví dụ 10: Cùng là đồng chí Trần Văn Long như nêu tại ví dụ 02; giả sử cơ quan đồng chí Long không thuộc diện sáp nhập, giải thể, nhưng phải thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ; tháng 5/2025 được cấp có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu trước tuổi, thời gian nghỉ chuẩn bị hưu 12 tháng, kể từ ngày 01/6/2025 đến ngày 31/5/2026, hưởng lương hưu hằng tháng từ ngày 01/6/2026.

Trường hợp, đồng chí Long nghỉ chuẩn bị hưu hết thời gian nêu trên sẽ được hưởng chính sách, chế độ của đối tượng nghỉ hưu từ tháng thứ 13 trở đi (kể từ ngày 15/3/2025).

Đồng chí Long có nguyện vọng nghỉ chuẩn bị hưu không hết thời gian và nghỉ hưởng lương hưu hằng tháng từ ngày 01/01/2026, được cấp có thẩm quyền giải quyết nghỉ hưu trước tuổi; theo đó, đồng chí Long đủ điều kiện hưởng chính sách, chế độ của đối tượng nghỉ hưu trong thời hạn 12 tháng đầu tiên kể từ ngày 15/3/2025 (số tháng nghỉ sớm là 41 tháng; số năm nghỉ sớm là 03 năm 05 tháng; thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 35 năm 11 tháng, được làm tròn 36 năm theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 5 Thông tư này).

Điều 8. Điều kiện và cách tính hưởng chính sách đối với các trường hợp không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm; đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm hoặc đang tham gia cấp ủy ở các đảng bộ phải kết thúc hoạt động, nhưng có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi

1. Điều kiện hưởng chính sách, chế độ

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ hưởng lương như đối với quân nhân quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 2 Thông tư này giữ chức vụ, chức danh thuộc cơ cấu tham gia cấp ủy, ủy viên chuyên trách Ủy ban kiểm tra cùng cấp nhưng không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy nhiệm kỳ mới; đồng thời, thời gian công tác tính từ ngày tổ chức đại hội đến hết hạn tuổi cao nhất hoặc đủ tuổi nghỉ hưu theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 5 Thông tư này còn trên 06 tháng trở lên.

b) Đối tượng tại điểm a khoản này đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy nhiệm kỳ mới có thời gian công tác tính từ ngày bắt đầu tổ chức đại hội còn từ đủ 30 tháng đến 60 tháng; trường hợp đặc biệt còn từ đủ 12 tháng đến dưới 30 tháng thì hết hạn tuổi phục vụ cao nhất hoặc đến tuổi nghỉ hưu theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 5 Thông tư này nhưng vì sắp xếp nhân sự cấp ủy, bản thân có nguyện vọng nghỉ hưu và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

c) Đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 4 và khoản 5 Điều 2 Thông tư này đang tham gia cấp ủy ở các đảng bộ (nhiệm kỳ 05 năm) phải kết thúc hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy còn 05 năm (60 tháng) trở xuống thì hết hạn tuổi phục vụ cao nhất hoặc đến tuổi nghỉ hưu theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 5 Thông tư này, có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, để tạo điều kiện sắp xếp nhân sự cấp ủy trong kỳ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

2. Cách tính hưởng

Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi được hưởng các chế độ quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 67/2025/NĐ-CP. Trong đó:

a) Chế độ trợ cấp cho số năm nghỉ sớm và chế độ trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với trường hợp có tuổi đời còn từ đủ 02 năm đến đủ 05 năm đến hạn tuổi theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 5 Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

b) Trợ cấp hưu trí một lần cho số tháng nghỉ sớm thực hiện như sau:

$$\begin{array}{l} \text{Mức trợ cấp} \\ \text{hưu trí} \\ \text{một lần} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tiền lương tháng hiện} \\ \text{hưởng hưởng dẫn} \\ \text{tại khoản 3 Điều 4} \\ \text{Thông tư này} \end{array} \times 1,0 \times \begin{array}{l} \text{Số tháng nghỉ sớm} \\ \text{hướng dẫn tại khoản 1} \\ \text{Điều 5 Thông tư này} \end{array}$$

Điều 9. Chính sách đối với trường hợp được kéo dài thời gian công tác

Chính sách đối với các trường hợp đã quá hạn tuổi theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 5 Thông tư này nhưng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định kéo dài thời gian công tác thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Điều 10. Cách tính hưởng chính sách phục viên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp công tác tại các cơ quan, đơn vị chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp tổ chức bộ máy

1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này có tuổi đời từ đủ 02 năm trở lên so với hạn tuổi phục vụ cao nhất theo hướng dẫn tại điểm a khoản 5 Điều 5 Thông tư này, chưa đủ điều kiện nghỉ hưu và không đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Điều 7 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, khi được cấp có thẩm quyền quyết định phục viên thì được hưởng chính sách, chế độ quy định tại Điều 9 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP; trong đó, chế độ trợ cấp phục viên một lần cho số tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chế độ trợ cấp một lần cho số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và trợ cấp tìm việc làm thực hiện như sau:

a) Trợ cấp phục viên một lần cho số tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Phục viên trong thời hạn 12 tháng đầu tiên kể từ ngày Quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền có hiệu lực

Mức trợ cấp phục viên cho số tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc	=	Tiền lương tháng hiện hưởng hưởng dẫn tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này	x	0,8	x	Số tháng để tính hưởng trợ cấp phục viên hướng dẫn tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này
--	---	---	---	-----	---	--

Phục viên từ tháng thứ 13 trở đi kể từ ngày Quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền có hiệu lực

Mức trợ cấp phục viên cho số tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc	=	Tiền lương tháng hiện hưởng hưởng dẫn tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này	x	0,4	x	Số tháng để tính hưởng trợ cấp phục viên hướng dẫn tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này
--	---	---	---	-----	---	--

b) Trợ cấp một lần cho số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mức trợ cấp cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc	=	Tiền lương tháng hiện hưởng hưởng dẫn tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này	x	1,5	x	Số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hướng dẫn tại khoản 4 Điều 5 Thông tư này
---	---	---	---	-----	---	--

c) Trợ cấp tìm việc làm

Tiền trợ cấp tìm việc làm	=	03 tháng	x	Tiền lương tháng hiện hưởng hưởng dẫn tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này
---------------------------	---	----------	---	---

Ví dụ 11: Đồng chí Lê Trung Dũng, sinh tháng 9/1994, nhập ngũ tháng 9/2014, cấp bậc Thượng úy, chức vụ Trung đội trưởng. Tháng 6/2025, đơn vị đồng chí Dũng sáp nhập với đơn vị khác. Theo quy định hiện hành, đồng chí Dũng chưa đủ điều kiện nghỉ hưu và không đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưu trước hạn tuổi theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và hướng dẫn Điều 6 Thông tư này. Tháng 11/2025, đồng chí Dũng được cấp có thẩm quyền quyết định phục viên (tính đến thời điểm phục viên tháng 11/2025 đồng chí Dũng có 11 năm 03 tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, được làm tròn 11,5 năm theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 5 Thông tư này) và thuộc trường hợp phục viên trong thời hạn 12 tháng đầu tiên kể từ ngày Quyết định sáp nhập của cấp có thẩm quyền có hiệu lực. Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và hướng dẫn tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này thì thời gian hưởng trợ cấp phục viên cho số tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của đồng chí Dũng là 60 tháng. Giả sử tiền lương hiện hưởng trước thời điểm phục viên (tháng 10/2025) của đồng chí Dũng là 15.000.000 đồng; ngoài được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, đồng chí Dũng được hưởng các chế độ sau:

Trợ cấp phục viên một lần cho số tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là: $15.000.000 \text{ đồng} \times 0,8 \text{ tháng} \times 60 \text{ tháng} = 720.000.000 \text{ đồng}$.

Trợ cấp một lần cho số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là: $15.000.000 \text{ đồng} \times 1,5 \text{ tháng} \times 11,5 \text{ năm} = 258.750.000 \text{ đồng}$.

Trợ cấp tìm việc làm là: $03 \text{ tháng} \times 15.000.000 \text{ đồng} = 45.000.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền trợ cấp phục viên đồng chí Dũng nhận là: 1.023.750.000 đồng.

Ví dụ 12: Cùng là đồng chí Lê Trung Dũng như nêu tại ví dụ 11. Tháng 11/2026, đồng chí Dũng được cấp có thẩm quyền quyết định phục viên (tính đến thời điểm phục viên tháng 11/2026 đồng chí Dũng có 12 năm 03 tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, được làm tròn 12,5 năm theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 5 Thông tư này) và thuộc trường hợp phục viên từ tháng thứ 13 trở đi kể từ ngày Quyết định sáp nhập của cấp có thẩm quyền có hiệu lực; thời gian hưởng trợ cấp phục viên cho số tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của đồng chí Dũng là 60 tháng; ngoài được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, đồng chí Dũng được hưởng các chế độ sau:

Trợ cấp phục viên một lần cho số tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là: $15.000.000 \text{ đồng} \times 0,4 \times 60 \text{ tháng} = 360.000.000 \text{ đồng}$.

Trợ cấp một lần cho số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là: $15.000.000 \text{ đồng} \times 1,5 \text{ tháng} \times 12,5 \text{ năm} = 281.250.000 \text{ đồng}$.

Trợ cấp tìm việc làm là: $03 \text{ tháng} \times 15.000.000 \text{ đồng} = 45.000.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền trợ cấp phục viên đồng chí Dũng nhận là: 686.250.000 đồng.

2. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đã được hưởng trợ cấp phục viên quy định tại Điều 9 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP thì không hưởng chế độ trợ cấp phục viên quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 52/2025/NĐ-CP và Nghị định số 151/2016/NĐ-CP.

Điều 11. Cách tính hưởng chính sách nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng công tác tại các cơ quan, đơn vị chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp tổ chức bộ máy

1. Cán bộ, công chức quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư này có tuổi đời từ đủ 02 năm trở lên so với hạn tuổi cao nhất theo hướng dẫn tại điểm b khoản 5 Điều 5 Thông tư này, chưa đủ điều kiện nghỉ hưu và không đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Điều 7 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, khi được cấp có thẩm quyền quyết định nghỉ thôi việc thì được hưởng chính sách, chế độ quy định tại Điều 9 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP; trong đó, chế độ trợ cấp thôi việc cho số tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chế độ trợ cấp một lần cho số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và trợ cấp tìm việc làm thực hiện như sau:

a) Trợ cấp thôi việc cho số tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

b) Trợ cấp một lần cho số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

c) Cách tính hưởng trợ cấp tìm việc làm thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

2. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đã được hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại Điều 9 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP thì không hưởng chế độ trợ cấp thôi việc quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Thông tư số 148/2010/TT-BQP ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ thôi việc đối với công chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Điều 12. Cách tính hưởng chính sách nghỉ thôi việc đối với công nhân, viên chức, người lao động, người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ công tác tại các cơ quan, đơn vị chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp tổ chức bộ máy

1. Công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, viên chức, người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 5 Điều 2 Thông tư này có tuổi đời từ đủ 02 năm trở lên so với hạn tuổi hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 5 Thông tư này, khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu và không đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Điều 7 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, khi